Fiscalía Provincial Penal Especializada en Delitos de Violencia Contra la Mujer
y los Integrantes del Grupo Familiar de Rio Santiago – Yutupis

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Caso: 1206049201-2026-182

Fiscal Responsable: Patricia Fabiola Ricse Solano

DISPOSICIÓN N° 01 DE APERTURA DE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR EN SEDE FISCAL

Río Santiago - Yutupis, veinticuatro de marzo
Del año dos mil veintiséis.-

VISTO: Mediante el al acta fiscal de fecha 23 de marzo del 2026 a horas 11:04 pm aproximadamente, recibió la llamada la fiscal de turno Patricia Fabiola Ricse Solano mediante el aplicativo de Whatsapp por parte del señor Nerio Flores Pizango del numero de celular 945624757, donde quería denunciar la presunta comisión del Delito de Agresión en contra de las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en agravio de **KETTY MARIA FLORES PIZANGO**.

II. HECHOS DENUNCIADOS:

Estando al acta fiscal de llamada de Whatsapp por parte de Nerio Flores Pizango con el numero de celular 945624757, a horas 11:04 pm, del dia 23 de marzo del 2026, por la presunta comisión del Delito de Agresión en contra de las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en agravio de su hermana **KETTY MARIA FLORES**

Como consta en el acta fiscal del dia 24 de marzo del 2026, a horas 12:00 aproximadamente, la fiscal de turno Patricia Fabiola Ricse Solano se constituyo en la comunidad Nativa Huabal, domicilio donde sucedieron los hechos materia de investigación, donde vive **KETTY MARIA FLORES PIZANGO,** la misma que indico que el dia 23 de marzo del 2026 a horas 08:00 pm aproximadamente, su conviviente **URIAS SHARUP YAMBISA,** le agredio fisicamente con puñetes en el brazo y en las piernas mientras ella se encontraba en su domicilio ubicado en la comunidad nativa de huabal, en la sala, mientras estaba hechada en su amaca, sin mencionar palabra alguna le agredio físicamente.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRELIMINARES DE LA IMPUTACIÓN:

3.1. Que, el supuesto factitivo denunciado, se encontraría enmarcado delito tipificado en el:

Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar

El que de cualquier modo cause lesiones corporales que requieran menos de diez días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o **a integrantes del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente Código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes, según corresponda**.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
Milton Saul Marchan Olivos
FISCAL PROVINCIAL (P)
DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR
RIO SANTIAGO - YUTUPIS

(...)

Artículo 108-B.- Feminicidio

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar.

De igual modo, para comprender el contexto de la agresión, corresponde citar a los siguientes artículos del TUO de la Ley 30364 -LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR:

Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.

Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley

Son sujetos de protección de la Ley:

(...)

b. Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, ex convivientes; padrastros, madrastras; o quienes tengan hijas o hijos en común; las y los ascendientes o descendientes por consanguinidad, adopción o por afinidad; parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción y segundo grado de afinidad; y quienes habiten en el mismo hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, al momento de producirse la violencia."

Artículo 8. Tipos de violencia

Los tipos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar son:

a) Violencia física. Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación.

(...)

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
Milton Saul Marchan Olivos
FISCAL PROVINCIAL (P)
DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE
RIO SANTIAGO - YUTUPIS

IV.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN:

4.1 La Constitución Política del Estado establece en su artículo 159º que el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el marco de las funciones constitucionales del Ministerio Público, se destaca la facultad de ejercitar la acción penal, ya sea de oficio o a pedido de parte; así, si bien es una facultad discrecional reconocida por el poder constituyente, es obvio que esta facultad, en tanto que el Ministerio Público es un órgano constitucional constituido, y por ende, sometido a la Constitución, no puede ser ejercida, irrazonablemente, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales (STC. Exp. Nº 5228-2006-PHC/TC, fundamento jurídico 3). Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución ha sostenido, "La autonomía reconocida al Ministerio Público está regulada por su Ley Orgánica, dispositivo que establece en su artículo 12º que: «(...) Si el Fiscal estima procedente la denuncia, puede alternativamente, abrir investigación policial para reunir la prueba indispensable o formalizarla ante el Juez instructor (...)». En consecuencia, es potestad discrecional de dicho ministerio calificar si se cuenta con la prueba suficiente para formalizar denuncia penal [*en la nomenclatura del CPP, formalizar la investigación preparatoria*] o disponer la realización de una investigación indagatoria para reunir la prueba que considera indispensable para tal ejercicio" (STC. Exp. Nº 6688-2005-PHC/TC, fundamento jurídico 9).

4.2 Así se tiene que, el artículo 330° del CPP, modificado por la Ley 32130, establece que la investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía Nacional del Perú con la conducción jurídica del Fiscal. A este respecto, precisa el referido código adjetivo, que: "*La investigación preliminar tiene por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en los hechos, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente; y como finalidad mediata investigar los hechos identificando, ubicando, capturando o citando a los presuntos autores y demás partícipes del hecho delictivo, a efectos de ponerlos a disposición del fiscal con el informe policial respectivo para que este decida sobre la formalización de la investigación preparatoria* ". Lo descrito anteriormente guarda coherencia con lo establecido en los artículos 60°, 61° y 65° del CPP referidos a las funciones del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal, sus atributos y obligaciones, así como la finalidad que, en general, debe cumplir la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
Milton Saul Marchan Olivos
FISCAL PROVINCIAL (P)
DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR D
RIO SANTIAGO - YUTUPIS

VI. PARTE DECISORIA:

6.1. Por tales consideraciones, este Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar Río Santiago - Yutupis, con las atribuciones que le confiere los artículos 159º, inciso 4 de la Constitución Política del Estado, los artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y al amparo del Artículo 330° del Código **Procesal Penal y del del ´´Reglamento interno de ACTUACIÓN FISCAL EN LA INVESTIGACIÓN DEL DEL DELITO´´ en su articulo 11 de fecha 14 de Octubre del 2024,** y estando, dentro de las exigencias del Principio de Celeridad y Eficacia que el Ministerio Público señala en el marco del Nuevo Sistema Procesal implementado,

DISPONE:----------

PRIMERO: APERTURAR LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR por el plazo de sesenta (60) días contra **contra URIAS SHARUP YAMBISA, por la presunta comisión de** Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud – LESIONES, en la modalidad de **AGRESIONES EN CONTRA DE LAS MUJERES O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR (Violencia Física)**, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 122-B del Código Penal**, en agravio de KETTY MARIA FLORES PIZANGO,** realizándose en sede fiscal, las siguientes diligencias:----------

1.- RECÍBASE la declaración de la denunciante KETTY MARIA FLORES PIZANGO, para **el día 30 DE MARZO DE 2026 A HORAS 09:30 AM**, diligencia que se desarrollara de manera **PRESENCIAL** en las instalaciones del Ministerio Público de Yutupis, ubicado en en la Avenida Santa Cecilia S/N - Centro Poblado Yutupis del distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui y departamento de Amazonas. O de manera VIRTUAL al LINK, **meet.google.com/umb-znmo-mmi** , bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva por la autoridad policial en caso de inconcurrencia injustificada.

2.- RECÍBASE la declaración del denunciado URIAS SHARUP YAMBISA, para **el día 31 DE MARZO DE 2026 A HORAS 09:30 AM**, diligencia que se desarrollara de manera **PRESENCIAL** en las instalaciones del Ministerio Público de Yutupis, ubicado en en la Avenida Santa Cecilia S/N - Centro Poblado Yutupis del distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui y departamento de Amazonas. O de manera VIRTUAL al LINK, **meet.google.com/xxj-drtn-zfq** , bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva por la autoridad policial en caso de inconcurrencia injustificada.

MINISTERIO PUBLICO
FISCALIA DE LA NACIÓN

Milton Saul Marchan Olivos
FISCAL PROVINCIAL (P)
DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE
RIO SANTIAGO - YUTUPIS

3.- RECÍBASE la declaración de Testimonial de NERIO FLORES PIZANGO , el <u>día 01 DE ABRIL DE 2026 A HORAS 09:30 AM</u>, de manera presencial a efectos que narre los hechos de los cuales fue testigo, diligencia que se desarrollara de manera **PRESENCIAL** en las instalaciones del Ministerio Público de Yutupis, ubicado en en la Avenida Santa Cecilia S/N - Centro Poblado Yutupis del distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui y departamento de Amazonas. O de manera VIRTUAL al LINK, **meet.google.com/abd-kgzt-yyo** , bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva por la autoridad policial en caso de inconcurrencia injustificada.

4.- RECÍBASE la declaración de Testimonial de CLEDIA JUEP CHUMPI , el <u>día 01 DE ABRIL DE 2026 A HORAS 11:00 AM</u>, de manera presencial a efectos que narre los hechos de los cuales fue testigo, diligencia que se desarrollara de manera **PRESENCIAL** en las instalaciones del Ministerio Público de Yutupis, ubicado en en la Avenida Santa Cecilia S/N - Centro Poblado Yutupis del distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui y departamento de Amazonas. O de manera VIRTUAL al LINK, **meet.google.com/vdi-dpht-muc** , bajo apercibimiento de disponerse su conducción compulsiva por la autoridad policial en caso de inconcurrencia injustificada.

5.- Cúmplase en Oficiar al **Juzgado de Familia – SUB ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR YUTUPIS – RIO SANTIAGO,** con la finalidad de que emitan las medidas de protección correspondientes a favor de la agraviada **KETTY MARIA FLORES PIZANGO.**

6.- REALÍCE la CONSTATACIÓN EN EL LUGAR DE OCURRIDO EL HECHO, para el **20 de abril del 2026 , a hora 10 AM** .

7.- REQUÍERASE a URIAS SHARUP YAMBISA, cumpla dentro del plazo de 48 horas de notificado con la presente disposición DESIGNAR UN ABOGADO DE SU LIBRE ELECCIÓN, así como, señalar su correo electrónico, celular, en donde se le hará llegar las disposiciones que emanen de la presente investigación, bajo apercibimiento, de designarle un abogado defensor público.

8.- ADMÍTASE a la agraviada KETTY MARIA FLORES PIZANGO, al PROGRAMA DE ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS , a fin de que se le brinde, asistencia psicológica, mientras dure el proceso de investigación relacionado con el delito, medida que se hará efectiva mientras la beneficiaria cumpla con sus obligaciones contempladas en el artículo 33º del mencionado Reglamento del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos; asimismo coadyuve a la agraviada **KETTY MARIA FLORES PIZANGO** para que concurra a su declaración para el día **<u>30 DE MARZO DE 2026 A HORAS 09:30 AM</u>** en este despacho fiscal ubicado en la Avenida Santa Cecilia S/N Centro Poblado Yutupis del distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui y departamento de Amazonas. . OFICIÁNDOSE a la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos de RIO SANTIAGO, para tal fin.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Milton Saul Marchan Olivos
FISCAL PROVINCIAL (P)
DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE
RIO SANTIAGO - YUTUPIS

9.- OFÍCIESE a la Dirección General de la Defensoría Pública, a fin de que designe a un abogado penal defensor para el investigado URIAS SHARUP YAMBISA, para que participe en la diligencia que se llevara a cabo el día 31 DE MARZO DE 2026 A HORAS 09:30 AM.

10.- Ofíciese al Servicio de Atención Rural (SAR), con la finalidad que ordene a quien corresponda brinde acompañamiento, asistencia legal y apoyo psicológico a la menor agraviada de iniciales de la agraviada de **KETTY MARIA FLORES PIZANGO** , para que concurra a su declaración para el día **30 DE MARZO DE 2026 A HORAS 09:30 AM** en este despacho fiscal ubicado en la Avenida Santa Cecilia S/N Centro Poblado Yutupis del distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui y departamento de Amazonas. . OFICIÁNDOSE a la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos de RIO SANTIAGO, para tal fin.

11.- Ofíciese al Centro de Emergencia Mujer y Familia de Condorcanqui, con la finalidad que ordene a quien corresponda brinde acompañamiento, asistencia legal y apoyo psicológico a la agraviada **KETTY MARIA FLORES PIZANGO,** , asimismo asimismo coadyuve a la agraviada **KETTY MARIA FLORES PIZANGO** para que concurra a su declaración para el día **30 DE MARZO DE 2026 A HORAS 09:30 AM** en este despacho fiscal ubicado en la Avenida Santa Cecilia S/N Centro Poblado Yutupis del distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui y departamento de Amazonas. . OFICIÁNDOSE a la Unidad de Asistencia Inmediata de Víctimas y Testigos de RIO SANTIAGO, para tal fin.

12.- OFÍCIESE a la Dirección General de la Defensoría Pública, a fin de que designe a un abogado penal defensor para el investigado **URIAS SHARUP YAMBISA, para que participe en la diligencia que se llevara a cabo el día 31 DE MARZO DE 2026 A HORAS 09:30 AM.**

13.- Ofíciese al Centro de Salud de Galilea, a fin de que nos remita el examen físico practicada a la agraviada KETTY MARIA FLORES PIZANGO.

14.- SE OFICIE, a la Unidad Médico Legal I de Bagua – (Sede Condorcanqui), a fin de que realice la determinación **post facto** del reconocimiento de integridad física de la denunciante **KETTY MARIA FLORES PIZANGO.**

15.- Se recabe los antecedentes policiales, judiciales y penales del investigado **URIAS SHARUP YAMBISA.**

16.- RECABAR el registro de denuncias policiales de la agraviada.

17.- RECABESE los antecedentes penales, judiciales, policiales, SGD, SISTEMA2, CODAMU del investigado.

18.- RECABESE la ficha del RENIEC de las partes.

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN
Milton Saul Marchan Olivos
FISCAL PROVINCIAL (P)
DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE
RIO SANTIAGO - YUTUPIS

19.- INFORMESE a la parte agraviada e imputado que en caso necesiten presentar algún documento al respecto como, apersonamientos, variación de domicilio, ofrecer testigos, cumplir los requerimientos fiscales y/o solicitar se programen diligencias de parte o en su defecto alcanzar sus nuevos números o confirmar lo números celulares o correos ya consignados se realice de manera virtual al siguiente correo, **fiscaliaviolenciariosantiago@gmail.com**

20.- De saberse de testigos presenciales del hecho, recábese sus correspondientes declaraciones.

Notifíquese conforme a ley.----------

MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN

Milton Saul Marchan Olivos
FISCAL PROVINCIAL (P)
DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE
RIO SANTIAGO - YUTUPIS